

1500375-87.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2051910/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23194315 - CPJ SANTO ANDRE, 392/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 392/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2051910 - CPJ SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500375-87.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500375-87.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2051910/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23194315 - CPJ SANTO ANDRE, 392/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 392/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2051910 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM AGUIAR RODRIGUES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

WILLIAM AGUIAR, QUEST JONES SANTOS DA SILVA e FELIPE SILVA CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II do Código Penal, porque teriam, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta

das 09h50, na rua Cel. Ferando Prestes, nesta cidade, agindo em conluio e com unidade de propósitos, subtraíram 4580 carteiras de cigarro e outros 140 itens diversos, avaliados em R\$ 32.652,93, isso fazendo mediante grave ameaça às vítimas Ademilton de M. Sousa e Alisson Claudino, que foram impedidas de oferecer resistência.

Os acusados foram presos em flagrante delito.

Recebida a denúncia, os réus foram regularmente citados, apresentando defesa preliminar.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas, sendo os acusados interrogados.

Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas de participação dos réus na prática delitiva, requerendo subsidiariamente, a desclassificação para o delito de natureza diversa, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento de circunstâncias atenuantes, fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso, com o reconhecimento da tentativa e do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou tentado, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidindo causa especial de aumento de pena relativa à comparsaria.

Em Juízo, o acusado William alegou que estava em casa quando recebeu mensagem do Felipe questionando se gostaria de comprar uma carga de cigarro. Alegou que Felipe e Quest foram até o local onde estavam. Havia uma terceira pessoa no veículo, que saiu do interior dele. Afirmou que conversaram e saíram em seguida. Eles foram abordados pouco tempo após.

Negou desta forma, a prática do delito.

O acusado Quest alegou que o acusado Felipe ligou pedindo que o levasse para buscar a companhia dele. Alegou que pegou o Kleber no caminho. Pararam para abastecer o veículo e resolveram praticar a subtração. O Kleber estava conduzindo o veículo. Pegaram a mercadoria e saíram do local. Após saírem, ligaram para o acusado William para perguntar se queria adquirir a mercadoria. Encontraram William apenas após a subtração. Kleber saiu do veículo e William entrou, se dirigindo até a residência do Felipe. Foram abordados em seguida.

O acusado Felipe alegou que subtraiu as mercadorias. Alegou que estava passando por dificuldade financeira e não estava conseguindo emprego. Alegou que ele e o Quest praticaram o delito. O Kleber estava com ambos. O acusado William não estava com eles. Alegou que após a subtração, foi até o William perguntando se queria adquirir as mercadorias.

A vítima Ademilton alegou que estava fazendo entrega de mercadoria quando foi abordado por dois rapazes que anunciaram o assalto. O baú foi aberto e a mercadoria foi subtraída. Alegou que ajudou os rapazes a levar a mercadoria. Os rapazes saíram e o frentista anotou o emplacamento do veículo. Foram abordados cerca de 20 minutos no máximo depois. Conseguiu ver o rosto de apenas um dos rapazes; o outro viu de relance e o terceiro não conseguiu ver.

Não sabe dizer se toda a mercadoria foi recuperada. Não sabe dizer se foram abordados nas proximidades do local. Afirmou que conseguiu reconhecer apenas uma das pessoas que foram abordadas como uma das autoras do delito. Afirmou que referido rapaz estava com uma camisa florida, logrando reconhecê-lo por conta da referida blusa.

Afirmou que não conseguiu ver o rapaz que permaneceu no veículo; do local onde parou não era possível visualizar o veículo e nem quem estava no interior dele.

Logrou reconhecer o rapaz que está com o número 4 como sendo o que estava de camisa florida no dia dos fatos. Não tem certeza se o número 6 perpetrou o delito. Os acusados ostentavam: o acusado William o número 1, o acusado Felipe o número 4 e o acusado Quest, o número 6.

A vítima Alisson alegou que estava trabalhando e foi abordado por duas pessoas. Havia outro rapaz, mas permaneceu em um veículo. A mercadoria foi colocada no Honda Fit. Não estavam armados. A mercadoria foi recuperada. Não sabe dizer onde foi recuperada. Não sabe dizer como foi a prisão dos acusados.

Afirmou que viu apenas dois rapazes; o terceiro não saiu do carro, não conseguindo vê-lo. Afirmou que conseguiu fazer o reconhecimento pela roupa e por partes do rosto. Um deles estava com uma camisa florida e o outro não sabe dizer qual a vestimenta. O que o abordou estava com a camisa florida; o outro não sabe dizer qual a roupa que estava.

Afirmou que conseguiu ver e anotou o emplacamento do Honda Fit, informação esta que foi passada pela polícia. Abordagem e a prisão dos acusados foram muito rápidas, acreditando a vítima que foi menos de uma hora entre a subtração e a abordagem. Não sabe dizer se a totalidade da mercadoria foi apreendida.

A vítima Alisson não logrou reconhecer os acusados como autores do delito. Reconheceu o rapaz que ostentava o número 2 como um dos autores do delito, especificamente o que o abordou e estava com a camisa florida. Depois, ficou em dúvida se era o número 2 ou o número 5 o rapaz que estava de camisa florida e o abordou. Não conseguiu reconhecer os demais. Os acusados, não obstante, ostentavam: o acusado William o número 1, o acusado Felipe o número 4 e o acusado Quest, o número 6.

A testemunha Luís alegou que recebeu a notícia da prática da subtração. Em patrulhamento se depararam com o veículo que foi informado como tendo sido usado para a prática do delito. Lograram encontrar o veículo e as mercadorias no interior. Os acusados foram abordados no interior do veículo. O local da abordagem era distante do local do delito. Demorou cerca de vinte minutos para que o veículo fosse localizado.

A testemunha Lincoln alegou que foi comunicado acerca da subtração de carga de cigarro. Em patrulhamento encontrou o veículo que foi usado para a prática do delito. No interior do veículo havia três indivíduos e a carga subtraída. Depois da comunicação, levou cerca de vinte minutos para localizar o veículo e os acusados. Alegou que o veículo em que a carga estava tem câmera, havendo a gravação do momento da subtração, gravação que permite visualizar as características das vestimentas dos roubadores, assim como do veículo que foi usado para a subtração.

A testemunha Luana alegou que conhece o acusado William há mais de vinte anos. Afirmou que é uma ótima pessoa. No dia em que o acusado foi preso alegou que o viu logo de manhã. Alegou que ficaram conversando, momento em que um veículo parou e foi chamado para conversar. Saíram em seguida. Depois tomou conhecimento da prisão do acusado. Afirmou que isso ocorreu por volta das 9 horas da manhã.

A testemunha Roberto alegou que conhece o acusado William há muito tempo. Trata-se de uma boa pessoa. Alegou que estava com a testemunha Luana fazendo caminhada. Em dado momento encontraram o acusado William. Chegou um veículo e conversou com as pessoas que estavam no interior. Alegou que continuaram a caminhar enquanto conversavam. Não sabe onde foram. A noite ficou sabendo da prisão do acusado.

Conquanto não reconhecidos os acusados com firmeza pelas vítimas, possível, no presente caso, a condenação: os acusados foram encontrados pouco tempo após a prática do delito, com as mercadorias subtraídas, no interior do veículo que foi usado para a prática da subtração.

O conjunto probatório é robusto e convincente, estando bem demonstradas materialidade e autoria, o mesmo se havendo de dizer quando ao concurso de agentes, bem frisada pelas vítimas a participação dos três agentes, tendo colaborado eficientemente a circunstância de superioridade numérica para a redução da vítima à inação, dotada de potencial lesivo expressivamente maior a conduta dos acusados, justificado apenamento mais severo da conduta.

É certo, por fim, que o delito atingiu consumação. Os acusados, de acordo com a prova, foram encontrados logo depois de terem perpetrado o delito, de posse do objeto subtraído, sem que houvesse imediata perseguição. Obtiveram a posse da res, ainda que de forma rápida.

A condenação dos acusados é, pois, de rigor.

Passo a dosagem das penas que lhes serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis aos acusados fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Os acusados Felipe e Quest confessaram a prática do delito, sendo possível assim, a manutenção da pena no mínimo legal. William é reincidente, estando ausente circunstância atenuante. Possível, assim, aumentar as penas em um sexto. As penas de William vão a 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do parágrafo 2º ao artigo 157, no patamar de um terço, chegando-se às penas de Felipe e Quest a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e William a 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Torno definitivas as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado para o acusado William. Trata-se de réu reincidente e não confesso. Para os acusados Felipe e Quest, fixo o regime inicial semiaberto. Felipe é primário e tanto ele quanto Quest confessaram a prática do delito.

Tendo em conta as condições econômicas dos acusados, que, ao que consta, não gozam de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar QUEST JONES SANTOS DA SILVA e FELIPE SILVA CARVALHO, qualificados nos autos, como incurso nas

penas do artigo 157, §2º, II do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ,e WILLIAM AGUIAR, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante da condenação e regime inicial se cumprimento mantenho a prisão cautelar. Recomendem-se na prisão em que atualmente se encontram.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Réus beneficiários da gratuidade judiciária, sendo incabível condenação ao pagamento de custas processuais.

P.R.I.C.

Santo André, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA